Принято на заседании
педагогического Совета
Протокол № 1 от 30.08.2019г.
.

«Утверждаю»
Директор МАОУ «Бардымская гимназия
им. Г. Тукая»
Г.Р. Ибрагимова
Приказ №314 от 30.08.2019г.

Положение
о порядке предоставления платных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая» в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей (законных представителей).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая» (далее – Учреждение) и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования в учреждении.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

"заказчик" - физическое, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

"исполнитель"- организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. Отказ родителя (законного представителя (далее - Заказчика) от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг

2. Цели и задачи.

2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных образовательных услуг, являются;

- более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на образование;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической
- развитие творческих способностей и интересов воспитанников;
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
- привлечение дополнительных источников финансирования.

2.3. Исполнитель оказывает платные услуги по направлениям дополнительного образования детей, указанных в лицензии в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым директором. При формировании Перечня учитываются запросы обучающихся, их родителей (законных представителей)

2.4. Потребности в платных образовательных услугах определяются путем анкетирования родителей, бесед с детьми и их родителями (законными представителями)

Перечень платных образовательных услуг определяются на каждый учебный год (Приложение 1)

3. Порядок оказания платных образовательных услуг.

3.1. Для организации платных образовательных услуг Учреждение:

3.1.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент обучающихся;

3.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся ;

3.1.3 на каждую платную образовательную услугу в учреждении разрабатывается и утверждается программа обучения;

3.2. Руководитель Учреждения:

3.2.1. издает приказ об организации платных образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных помещений),

3.2.2. утверждает графики работы сотрудников, предоставляющих услуги, сметы доходов и расходов, учебные планы и т.д.) .

3.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны.

3.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных образовательных услуг, Учреждение заключает с основными сотрудниками дополнительные соглашения, или договоры гражданско-трудового характера со специалистами со стороны. Утверждается график работы, расписание занятий.

3.5. Платные образовательные услуги, оказываются на условиях, определенных в договоре с заказчиком услуг.

3.5.1. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг, и содержит следующие сведения:

А) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя

Б) место нахождения или место жительства исполнителя;

В) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

Г) место нахождения или место жительства заказчика;

Д) фамилия, имя отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

Е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его местожительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающего, не являющегося заказчиком по договору);
Ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
З) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
И) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа и дата регистрации лицензии);
К) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
Л) форма обучения;
М) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
О) порядок изменения и распоряжения договора;
П) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
3.5.2. Примерные формы договоров утверждаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.(Приложение 2)
3.5.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.6 Стоимость, оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденными руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг.

3.7. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного образовательного процесса время.

3.8. При оказании платных образовательных услуг учреждение осуществляет:

- ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков работы персонала;
- ведение отдельного учета посещения занятий воспитанниками по каждому виду услуг;

3.9. Учреждение регулярно обеспечивает доступность (в том числе путем размещения на информационных стендах, официальном сайте в сети «Интернет») для всех участников образовательного процесса (родителей, педагогов) следующей информации:

- перечень оказываемых платных образовательных услуг;
- порядок оказания платных образовательных услуг;
- стоимость платной образовательной услуги;
- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;
- расписание занятий платных образовательных услуг;
- преподавательский состав, участвующий в оказании платных образовательных услуг;
- ответственных за организацию платных образовательных услуг;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных образовательных услуг

3.10. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится через МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчетности Бардымского муниципального района», которое удостоверяет приём денежных средств от родителей (законных представителей) квитанциями строгой отчетности в размере, определяемом договором.

3.11. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных образовательных услуг в учреждении, выплата за организацию и оказание данных услуг производится в зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг.

3.12. Ответственный за организацию платных образовательных услуг в учреждении несет ответственность за данную деятельность, своевременное поступление денежных средств за оказанные услуги, предоставление табеля учета посещения услуг, табеля учета рабочего времени по работникам, задействованным в оказании платных образовательных услуг, оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, задействованными в оказании данных услуг.

3.13. Учреждение вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию платных образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг.

3.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.

4.1. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг утверждаются планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения. При исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг.

4.2. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, составляет и представляет в установленном порядке отчетность.

4.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются следующим образом:

- на выплату зарплаты (с учетом налогов) (руководителю, педагогам, специалистам, техперсоналу, бухгалтеру) 70%:
- на оплату коммунальных услуг 8,4 %;
- на оплату работ, услуг по содержанию имущества 7,2%;
- на оплату прочих услуг 5 %;
- на увеличение стоимости материальных запасов 9,4%

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных образовательных услуг производится на основании приказа руководителя Учреждения, табелей учета рабочего времени, сдаваемых в МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчетности Бардымского муниципального района». Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки).

4.5. При осуществлении деятельности по оказанию платных образовательных услуг руководителю учреждения приказом начальника управления образования устанавливается вознаграждение в процентном отношении от дохода, полученного от оказания услуг.

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика услуг.

5.1. Исполнитель (Учреждение), имеет право:

- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика.
- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;
- расходовать полученные средства от оказания платных образовательных услуг согласно утвержденному плану финансово – хозяйственной деятельности;

5.2.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося

5.3. Исполнитель (Учреждение) обязан:

- обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время нахождения в учреждении;
- не допускать срыва занятий без уважительных причин.

5.4. Заказчик платных образовательных услуг имеет право:

- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении деятельность по оказанию платных образовательных услуг;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных образовательных услуг до его подписания;
- выбрать предлагаемые платные образовательные услуги;
- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.5.. Заказчик платных образовательных услуг обязан:

- посещать платные образовательные занятия;
- предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине;
- заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных образовательных услуг;
- своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные услуги;
- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг;
- соблюдать правила поведения, установленные в учреждении

5.6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в Учреждении возлагается на руководителя учреждения, который в соответствии с действующим законодательством:

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных образовательных услуг.

6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания услуг в полном объеме;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания платных образовательных стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик в праве по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьими лицами за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг.

7.1. Запрещается вовлекать, воспитанников в финансовые отношения между их родителями (законными представителями) и учреждением.

8 7.2. Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников (оплату за оказанные и (или) для проведения платных образовательных услуг), а также принуждение к получению платных образовательных услуг.

7.3. МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчетности Бардымского муниципального района» осуществляет финансовый контроль за операциями, проводимыми при осуществлении платных образовательных услуг, учет поступивших от оказания платных образовательных услуг денежных средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные платные образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, задействованным в оказании платных образовательных услуг, уплату необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.

8. Заключительные положения.

8.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность по оказанию платных образовательных услуг, привлечению и расходованию средств, полученных от данной деятельности.

8.2. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.